رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٥١٦ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٩٧٢ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/١٠هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن قرار - إغلاق محل - عقد إجارة - تعريف عقد الإجارة - مقتضى عقد الإجارة - التأجير من الباطن - مجاوزة مدة العقد - انتهاء العقد - إخلاء العين المؤجرة - إتلاف محتويات المحل - إنكار - إقرار - حجية المحضر الرسمي - أركان المسؤولية التقصيرية - تعريف التعدي - انتفاء ركن الخطأ - انتفاء ركن الضرر - الرجوع على المؤجر من الباطن.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها جراء إغلاق محلاتها وإتلاف محتوياتها- الثابت قيام المدعى عليها بتأجير عقارها على مستثمر، ثم قيام المستثمر بإنشاء وتشغيل العقار وتأجير المحلات التجارية على المدعية لمدة مجاوزة لعقد الاستثمار، وبعد مضي سنة من انتهاء عقد الاستثمار، طلبت المدعى عليها من المدعية إخلاء المحلات ثم أغلقتها - مقتضى عقد الإجارة استيفاء المستأجر منفعة العين المؤجرة خلال مدة العقد ثم رفع يده عنها بعد انقضاء مدة العقد - قيام المدعى عليها بإغلاق المحلات بعد انتهاء عقد الاستثمار لا يعد تعدياً منها على المدعية - قيام المستثمر بتأجير المحلات على المدعية لمدة مجاوزة لعقد الاستثمار يعد تعدياً منه، وبإمكان المدعية الرجوع عليه لما تبقى من مدة عقد الإجارة

وما لحقها من أضرار - إنكار المدعى عليها إتلاف محتويات المحلات، واحتجاجها بما تضمنه محضر الاستلام من إقرار وكيل المدعية بإخلاء المحلات من قِبله - الأصل في المحضر الرسمي الصحة والسلامة، وأن المرء مؤاخذ بإقراره - عدم قبول الاحتجاج بخطأ المدعى عليها في تجديد رخص المحلات بعد انتهاء عقد الاستثمار؛ إذ أن بإمكان المدعية التعاقد مع المستثمر الجديد لعقار المدعى عليها لمواصلة نشاطها - عدم تقديم المدعية ما يثبت الأضرار المدعى بها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (الجواز الشرعي ينافي الضمان).
- القاعدة الفقهية: (المرء مؤاخذ بإقراره).

الوَقَائِع

تتلخص الوقائع بما يفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت للمحكمة بصحيفة دعوى في تاريخ ١٤٤١/٦/١هـ، وحاصل ما فيها أن المدعى عليها قامت بإغلاق محلاتها التجارية، وهي مركز ومخبز (...) وكُشك (...) في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٥/٢٦هـ، ووضعت عليها إشعاراً عنوانه (ضبط وإثبات مخالفة بلدية)، ومضمونه (تم إغلاق السجل حسب توجيه سعادة رئيس البلدية بناءً على تعليمات إدارة الاستثمار)، وأوضحت المدعية أنها تظلمت من ذلك لأمين العاصمة المقدسة

لكن دون جدوى، وأن تراخيص محلاتها لا تزال سارية، وختمت صحيفتها بطلب فتح محلاتها، وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية. وبعد قيد الدعوى بالرقم الوارد في صدر الحكم تقدم وكيل المدعية بطلب عاجلٍ لوقف قرار إغلاق المحلات إلى حين الفصل في أصل الدعوى، موضحاً أن استمرار الإغلاق بلا مسوغ يُكبّد موكلته خسائر مالية كبيرة، ويعطّل عقودها المبرمة مع المورّدين. فأجاب ممثل المدعى عليها عن ذلك بمذكرة تضمنت: أن أمانة العاصمة المقدسة قامت بتأجير موقعٍ بحي الشهداء لمؤسسة (...) على أن يتم استثماره بإنشاء وتشغيل محلات تجارية لمدة (١٥) سنة، وذلك بموجب العقد رقم (١٤) وتاريخ ١٤٢١/١١/٩هـ، وبعد انتهاء مدة العقد امتنع المستثمر المذكور عن تسليم الموقع دون وجه حق، فاضطرت الأمانة إلى إشعار المستأجرين منه بإخلاء محلاتهم وتسليمها، وكان من ضمنهم المدعية، إذ أُشعرت بضرورة مراجعة إدارة السوق خلال أسبوع من تاريخ ١٤٤١/٥/١٤هـ؛ نظراً لانتقال استثمار السوق إلى مؤسسة (...) بموجب العقد رقم (١٤٤١٠٠١٥) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٣هـ، إلا أن المدعية ماطلت في التسليم وتجاهلت ما طُلب منها، وعلى إثر ذلك جرى إغلاق محلاتها؛ مما يتبين معه عدم تحقق ركنيّ الجدية والاستعجال في طلبها، وخُتمت المذكرة بطلب رفض الشقّ العاجل من الدعوى. ثم عقّب وكيل المدعية بمذكرة تضمنت: أن ما ذكره ممثل المدعى عليها من امتناع المستثمر (...) عن تسليم المحلات دون وجه حق؛ فالجواب عنه أن للمستثمر قضية مقيدة بالمحكمة ضد الأمانة، ولا تزال منظورةً حتى تاريخه، والقضاء هو مَن يقرر وجه الحق مِن عدمه.

وأما ما ذكره من إشعار المدعية بضرورة مراجعة إدارة السوق؛ فالجواب عنه أن الأمانة حررت هذا الإشعار في نموذج بعنوان (إشعار ضبط وإثبات مخالفة بلدية)، وهي بذلك تسيء استخدام النماذج الحكومية، ورغم عدم القناعة بنظامية تصرفها فقد تمت مراجعة إدارة السوق، فظهر أن المتواجد بها هو المستثمر السابق مؤسسة (...)، والذي تفاجأ من مطالبة الأمانة بالإخلاء، وأفاد قائلاً: كيف يتم ذلك ولدينا موافقة من الشؤون القانونية بأمانة العاصمة المقدسة على جواز التجديد، وشرح عليها معالي الأمين خطيّاً لإدارة الاستثمار بأنه لا مانع من تجديد العقد حسب النظام، ويتم تكليف لجنة الاستثمار بإعادة تقدير القيمة حسب أسعار السوق؟ والسؤال هنا: كيف تقوم الأمانة بطرح استثمار السوق مجدداً رغم وجود إشكال بينها وبين المستثمر القديم؟ وأما ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن المدعية ماطلت في تسليم المحلات وامتنعت عن مراجعة إدارة السوق؛ فإنه ادعاء لا محل له من الصحة؛ وعليها عبء إثبات ذلك، كما أن المستثمر الجديد لم يخوّل الأمانة بمخاطبة المستأجرين واستلام المحلات منهم، وختم وكيل المدعية مذكرته بالتأكيد على طلبه العاجل، موضحاً أن إلغاء أو إيقاف التراخيص السارية لمحلات موكلته يخالف ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً دفع فيها الدعوى شكلاً وموضوعاً، وذكر في الناحية الشكلية: ١-أن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة؛ لأن الأمانة لا تربطها علاقة تعاقدية مع المدعية، وإنما أغلقت محلاتها بسبب انتهاء عقد الأمانة مع المستثمر (...)، فللمدعية أن

ترجع عليه حال تضررها. ٢-أن قرار إغلاق المحلات يقتضي ضمناً إلغاء الرخص الممنوحة للمدعية، والتظلم من ذلك يجب أن يُقدم لسكرتارية لجنة التظلمات المختصة بالتراخيص البلدية وفقاً للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية. وذكر في الناحية الموضوعية: ١-أن تصرف الأمانة موافق للشرع والنظام؛ لأنها أجّرت السوق الذي تملكه للمستثمر (...)، وكان من واجبات المستثمر التعاقدية تسليم المحلات بحالة جيدة حال انتهاء العقد، إلا أنه ماطل ولم يلتزم بذلك، وحرصاً على المال العام وإيرادات الدولة جرى طرح السوق للاستثمار مجدداً، وبعد الترسية والتعاقد مع المستثمر الجديد تكون الأمانة ملزمة بتسليم السوق خالياً من الشواغل، مما اضطرها لإشعار المدعية المستأجِرة من المستثمر السابق بالباطن، ثم إغلاق محلاتها لعدم تجاوبها. ٢-أن المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم منعت الجمع بين دعوى الإلغاء والتعويض، والمدعية في الدعوى الماثلة تطلب فتح محلاتها، ولا يخرج ذلك عن كونه قراراً إدارياً، كما تطلب التعويض عن الأضرار المترتبة على قرار الإغلاق. ٣-أن المدعية تستند في دعواها على أن تراخيص محلاتها لا تزال سارية، والواقع أن قرار الإغلاق ليس متعلقاً بانتهاء الترخيص من عدمه، بل متعلق بشغل المدعية للمحلات بعد انتهاء العقد المبرم بين الأمانة والمستثمر، وخُتِمت المذكرة بطلب عدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم نسخة من عقد استئجار المحلات، وسألته هل راجع المستثمر الجديد؟ فأجاب أنه راجع مقر

إدارة السوق فوجد به المستثمر القديم، ولم يراجع المستثمر الجديد، وأردف بمذكرة تضمنت أن وجه رفع الدعوى على الأمانة هو تعدي موظفيها على محلات موكلته وإغلاقها بالقوة، وأن موكلته تظلمت من ذلك لأمين العاصمة المقدسة، فلماذا لم تتم إحالة تظلمها للجنة المختصة؟ وهل تَمَلُّك الأمانةِ لعين العقار يُخوّلها إخراج المستأجرين دون اللجوء إلى القضاء؟ وما هو المستند النظامي لإلغاء الترخيص تبعاً لإغلاق المحلات؟ أما ما ذكره ممثل المدعى عليها في دفعه الموضوعي؛ فالجواب عنه أن الأمانة وافقت على تجديد تراخيص محلات موكلته دون تنبيه أو إنذار بانتهاء عقد المستثمر السابق، وأن الضرر الواقع بموكلته يفوق الضرر الذي كان سيقع على الأمانة بتأخر التسليم، وكان بالإمكان تلافي ذلك بالرجوع على موكلته بالتعويض أو دفع الأجرة. وأضاف وكيل المدعية أن مندوب الأمانة وبمعيّته عدد من العمالة أقدموا في يوم الاثنين ١٤٤١/٧/١٤هـ على فتح محلات موكلته عُنوة، وألقوا ما فيها من أثاث ومعدات وتجهيزات، مستخدمين سيارات النفايات التابعة للأمانة، ومتجاهلين سير الدعوى الماثلة وعدم الفصل فيها. وفي سبيل الرد على ذلك، قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً تضمنت: ١-أن وكيل المدعية ذكر إمكانية الرجوع على موكلته بالتعويض أو الأجرة، وذكر أن الضرر الواقع بموكلته يفوق ما كان سيقع على الأمانة من تأخر التسليم، وكل ذلك يعد إقراراً ضمنيّاً بمماطلة موكلته وتعديها على ممتلكات الأمانة، وعدم تجديدها مع المستثمر الجديد. ٢-أن وكيل المدعية ذكر تهجم مندوب الأمانة والعمالة على محلات موكلته، وهذا أمرٌ لا يمتّ للحقيقة بصلة، والسيارات التي أرفق

صورها لا تتبع الأمانة. ٣-أن التعويض يقوم على أركانه الثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، والمدعية لم تقدم البينة على ما تدعيه من أضرار، كما أن الأمانة لم تخطئ في تصرفها؛ لأنها أنذرت المدعية عند انتهاء عقد المستثمر السابق، وطلبت منها مراجعة المستثمر الجديد، فامتنعت. وفي جلسة لاحقة حصر وكيل المدعية طلبه في التعويض عن أضرار إغلاق المحلات، فطلبت الدائرة منه بيان الأضرار التي يبتغي التعويض عنها مع ما يؤيدها من البينات، كما طلبت من ممثل المدعى عليها بيان تاريخ انتهاء عقد الأمانة مع المستثمر (...)، ونسخة من محاضر تسليم المحلات المؤرخة في ١٤٤١/٧/١٤هـ، فقدم وكيل المدعية جدولاً بالأضرار وقيمتها التقديرية، وأوضح أن بيّنته عليها تتمثل فيما يلي: ١-المواد التي تمت مصادرتها وإتلافها اُحتسبت بناءً على مجموعة من الفواتير لكن حجمها الكبير لم يمكنه من إرفاقها عبر نظام معين الإلكتروني، فضلاً عن فَقْد جزء منها. ٢-الأضرار الناتجة عن تعطل العمالة اُحتسبت بناءً على ضرب رواتبهم في مدة إغلاق المحلات، وهي أربعة أشهر. ٣-رسوم إقامات العمالة اُحتسبت بناءً على ضرب تكلفتها الشهرية في مدة الإغلاق. ٤-سكن العمالة اُحتسب بناءً على عقد استئجار مسكنهم بعد إخلاء الموقع بالقوة. ٥-بعض البنود كالضرر المعنوي تُركت لتقدير الدائرة. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً أضاف فيها على ما سبق، أن عقد الإيجار الباطن بين المدعية والمستثمر (...) انتهى بتاريخ ١٤٤١/٥/٣٠هـ، والدعوى الماثلة قُدمت للمحكمة بتاريخ ١٤٤١/٦/٢هـ، مما يعني انعدام الصفة فيها، كما أن العقد المبرم بين الأمانة

والمستثمر (...) انتهى بتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ، وقد تقدم ورثته في تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦هـ بطلب تمديد العقد، لكنّ طلبهم قوبل بالرفض؛ لأن التمديد أمرٌ جوازيٌ يخضع لمصلحة الأمانة، ولا مُلزم به في نصوص العقد؛ وعليه قامت الأمانة بطرح المحلات التجارية في منافسة عامة، وبعد ترسيتها على المستثمر الجديد أُشعر ورثة المستثمر (...) بانتهاء العقد، وأن عليهم تسليم المحلات بتاريخ ١٤٤١/٤/١٤هـ، إلا أنهم لم يلتزموا بذلك، مما اضطر الأمانة لمخاطبة الشرطة بشأن أخذ التعهد على وكيلهم الشرعي. وفي تاريخ ١٤٤١/٧/٩هـ وردت للأمانة برقية عاجلة من أمير منطقة مكة المكرمة تضمنت تشكيل لجنة برئاسة ممثل الأمانة، ومشاركة ممثلَيْن من إمارة المنطقة والشرطة، وذلك لإخلاء كامل المحلات وتسليمها للمستثمر الجديد، ولما وقفت اللجنة على الموقع بتاريخ ١٤٤١/٧/١٤هـ حضر وكيل المدعية (...) وقام بإخلاء محلات موكلته، ووقّع على محضر اللجنة المتضمن "وحيث حضر وكيل المستأجرة السابقة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٨هـ أثناء بدء اللجنة في مباشرة عملها، وأقر للجنة بأنه سوف يتم إخلاء السوبر ماركت وملحقاته وكذلك الكُشك من جميع المتعلقات الخاصة به، وبالفعل تم إخلاء الموقعيْن من قِبله في حينه"، فالأمانة لم تتدخل في إخلاء المحلات كما زعمت المدعية، ولم تتلف شيئاً من ممتلكاتها أو أدواتها. وأما بيان الأضرار وتقدير قيمتها المقدم من وكيل المدعية؛ فلا يصح جملةً ولا تفصيلاً؛ لأنه دليل مصطنع من المدعية لنفسها، ولا يجوز اصطناع الدليل والاحتجاج به على الغير، وفضلاً عن ذلك فإن كثيراً من الأضرار المدعاة هي

قيمة تجهيز المحلات، فكيف تعد من قبيل الأضرار رغم الانتفاع بها طيلة مدة العقد، وكان بإمكان المدعية تلافي كل ذلك بالتعاقد مع المستثمر الجديد. ثم قدم وكيل المدعية مذكرةً تضمنت أن خطأ المدعى عليها يظهر في الموافقة على تجديد رخصة محلات موكلته بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٧هـ، أي بعد انتهاء عقد المستثمر (...) بنحو شهرين ونصف، فلماذا لم تمتنع حينها عن التجديد وقبض رسومه؟ ولماذا لم تُخبر بانتهاء العقد؟ أما ما ذكره ممثل المدعى عليها من اصطناع البينة وعدم صحة التقديرات؛ فالجواب عنه أن جميع التقديرات كانت تقريبيةً وبالحد الأدنى، وللدائرة أن تندب أهل الخبرة للتقدير. أما ما ذكره من إخلاء وكيل المدعية للمحلات وتوقيعه على محضر اللجنة؛ فالجواب عنه أن الوكيل وصل للموقع بعدما انتهى الأمر واُقتحِمت المحلات بشاحنات الأمانة، فطلب أعضاء اللجنة منه التوقيع على المحضر، وأفهموه أن له الاعتراض أمام الجهات المختصة، فشارك في التوقيع على مضض. وبعد اكتفاء طرفي الدعوى بما قدماه رَفعت الدائرة جلسة اليوم للمداولة، وأصدرت هذا الحكم مبنياً على الأسباب التالية.

الأسبَابُ

بما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار إغلاق محلاتها التجارية وإتلاف محتوياتها؛ لذا فإن المحاكم الإدارية بديوان المظالم تختص بنظر الدعوى ولائياً وفقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي

رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص هذه المحكمة بنظر الدعوى مكانياً وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فقد نصت المادة الثامنة في فقرتها السادسة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المُدّعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وبما أن الحق المدعى به نشأ بإغلاق محلات المدعية في تاريخ ١٤٤١/٥/٢٦هـ، وبما أن الدعوى الماثلة قُدمت للمحكمة في تاريخ ١٤٤١/٦/١هـ؛ لذا فإنها تكون مرفوعة خلال الأجل المقرر نظاماً، ويتعين بذلك قبولها شكلاً. ولا ينال من ذلك الدفع بعدم صفة المدعى عليها في الخصومة؛ لأن المدعية تطلب التعويض عن أعمال باشرتها المدعى عليها، وذلك قدر كافٍ في إناطة الصفة بها. وأما عن موضوع الدعوى، فإن حاصل ما تبتغي المدعية التعويض عنه يرجع إلى أمرين اثنين، خسائرُ إغلاق محلاتها التجارية، وإتلافُ ما فيها من مواد ومعدات وأدوات، والمتقرر فقهاً وقضاءً لزوم قيام التعويض عن أعمال جهة الإدارة غير التعاقدية على أركان الضمان -المعبر عنه بالمسؤولية التقصيرية- الثلاثة، وهي التعدي، والضرر، والإفضاء -الرابطة السببية- فإذا توافرت الأركان الثلاثة مجتمعةً استحق المضرور التعويض بموجبها، وإن اختل ركن منها سقط التعويض بالكلية. فأما عن الركن الأول، وهو

التعدي فإن المقصود به مجاوزة ما ينبغي أن يُقتصر عليه شرعاً أو عرفاً، وسبيل الوقوف على تعدي المدعى عليها من عدمه هو النظر في تصرفها وما يحتفّ به من الوقائع الثابتة والأصول الحاكمة، والثابت في الدعوى الماثلة أن المدعى عليها أجّرت للمستثمر (...) عقاراً تملكه في ١٤٢١/١١/١٩هـ وذلك لاستثماره بإنشاء وتشغيل محلات تجارية، على أن ينتهي العقد وتُسترد المحلات بتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ، والثابت أن المستثمر المذكور قام بتأجير بعض هذه المحلات للمدعية وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ١٤٣٨/٦/١هـ وتنتهي في ١٤٤١/٥/٣٠هـ، والثابت أن المدعى عليها باشرت إغلاق محلات المدعية بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦هـ بحجة انتهاء عقد المستثمر المذكور، وعدم تعاقد المدعية مع المستثمر الجديد، إذا عُلم هذا تبين أن أطراف العلاقة بالنزاع ثلاثة، مالكٌ العين (الأمانة)، ومستأجِرٌ من المالك (المستثمر...)، ومستأجِرٌ بالباطن من المستأجِر الأول (المدعية)، والمتقرر عند فقهاء الشريعة أن الإجارة هي: "عقدٌ على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة"، ومن شروط صحتها: "أن تكون منفعة العين مملوكة للمؤجِّر أو مأذوناً له فيها"، ومن مقتضياتها أن يستوفي المستأجر المنفعة بذاته أو بغيره، كأن يُؤجرها أو يُعيرها خلال مدة العقد، ومن مقتضياتها كذلك أن يرفع المستأجر يده عن العين المؤجرة ويُسلمها لمالكها إذا انقضت المدة. وباستصحاب التأصيل السابق يتبين أن المستثمر (...) تعدّى وخالف حكم الإجارة الشرعي وعقده الإداري حين أجّر بعض المحلات للمدعية إلى تاريخ ١٤٤١/٥/٣٠هـ، وكان الواجب ألا يتجاوز بتصرفه نهاية

عقده مع المدعى عليها في ١٤٤٠/٤/٤هـ، والمدعى عليها وإن كانت قد تركت المحلات تحت يده رغم انتهاء عقده نحو سنة كاملة، إلا أنها طالبته عقيبها بالإخلاء والتسليم عدة مرات، أولها حسب ظاهر الأوراق بتاريخ ١٤٤١/٤/١٤هـ؛ ومن ثم فإن ما لحق هذا الزمن من التصرفات يعدّ باطلاً غيرَ مأذون فيه، قال البهوتي في كشاف القناع (١٥٣/٩): "وتكون العين المؤجرة بعد انقضاء مدة الإجارة في يده -أي المستأجِر- أمانةً كما كانت في المدة، فإن تلفت المؤجّرَة قبل ردها من غير تفريط ولا تعدٍ فلا ضمان عليه كالوديعة، لكن متى طلبها رَبُّها وجب تمكينه منها، فإن منعه لغير عذر صارت مضمونة كالمغصوبة"، وحينئذٍ يكون للمدعية إن جهلت حال المستثمر الرجوعُ عليه بأجرة ما بقي من مدة عقدها معه -أربعة أيام- والتعويض عما لحقها فيها من أضرار؛ لأنه كتم عنها أو غَرّها ببقاء عقده الإداري وصحة تصرفه في العقار، أما تصرف المدعى عليها بإغلاق المحلات فلا يوصف بالتعدي ولا بالخطأ، ولا يوجب تحمل تبعة التعويض لمجرد مباشرتها؛ لأنها أرادت به تخليص ملكها من يدٍ معتدية غير مأذون لها بالانتفاع، واستعانت عليها بسلطة الحاكم الإداري -أمير المنطقة-، والمتقرر في القواعد أن: (الجواز الشرعي للفعل ينافي الضمان)، والمتقرر في أحوال تضمين المتسبب والمباشر ما ذكره ابن رجب في القواعد (٢٨٤/١) بقوله: "إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مُباشَرَةٍ وسَبَبٍ تعلَّق الضمان بالمباشَرَة دون السبب؛ إلا إذا كانت المباشَرَة مبنية على السبب وناشئة عنه، سواء كانت ملجئة أو غير ملجئة، ثم إن كانت المباشَرَة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب

وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان"، وبذلك ينتفي وصف التعدي عن إغلاق المدعى عليها لمحلات المدعية. وأما مباشرة المدعى عليها لمصادرة وإتلاف ما في المحلات من مواد ومعدات وأدوات؛ فإن المدعى عليها أنكرت صلتها بهذا العمل، وقدمت نسخةً من محضر الاستلام المؤرخ في ١٤٤١/٧/١٤هـ، الموقع من ممثلي الجهات الحكومية ووكيل المدعية، والمتضمن ما نصّه: "وحيث حضر وكيل المستأجرة السابقة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٨هـ أثناء بدء اللجنة في مباشرة عملها، وأقر للجنة بأنه سوف يتم إخلاء السوبر ماركت وملحقاته، وكذلك الكُشك من جميع المتعلقات الخاصة به، وبالفعل تم إخلاء الموقعيْن من قِبله في حينه"، ولا شك أن الأصل في المحاضر الرسمية الصحة والسلامة، وأن الأصل مؤاخذة المرء بما أقر به، وادعاء خلاف الأصل -كالإكراه على التوقيع- يستلزم بينةً ناقلةً معتبرةً، لا أقوالاً مرسلةً. وبمجموع ما سبق تقريره تخلص الدائرة إلى عدم تحقق ركن التعدي، وبسقوط هذا الركن تسقط سائر الأركان وما ينبني عليها من المطالبة. ولا ينال من ذلك الدفع بأن خطأ المدعى عليها يتمثل في قبول تجديد رخص محلات المدعية بعد انتهاء عقد المستثمر (...)؛ لانفكاك الجهة وعدم التلازم بينهما؛ بدلالة أن المدعية انتفعت بمقتضى هذا التجديد من تاريخ ١٤٤٠/٦/٢٧هـ إلى تاريخ الإغلاق ١٤٤١/٥/٢٦هـ، ولم يتبقَ من مدة عقد استئجارها سوى أربعة أيام، وكان بوسعها -إن رغبت في مواصلة نشاطها- التعاقد مع مَن آلت إليه المحلات، فتَسْلَم لها رُخصها ومحلاتها. ولا ينال من ذلك أيضاً الدفع بأن سبب امتناع المستثمر

(...) عن إخلاء المحلات هو موافقة أمين العاصمة المقدسة على طلب تمديد العقد؛ لأن هذه الموافقة قُيّدت بإعادة تقدير القيمة الإيجارية حسب الأسعار السائدة، ومن المحتمل ألا يتم التراضي عليها، كما أن المدعى عليها طرحت المحلات التجارية في منافسة جديدة، وتعاقدت بموجبها مع المستثمر (...) في ١٤٤١/٢/٢٣هـ، ثم طالبت المستثمر (...) بالإخلاء في ١٤٤١/٤/١٤هـ، وكل هذه التصرفات بمثابة العُدول والنسخ للموافقة الأولية الصادرة آخر عام ١٤٣٩هـ، ثم إنه وعلى افتراض تحقق ركن التعدي فإن جميع الأضرار التي قدمت المدعية بيانها وقيمتها التقديرية لم يثبت للدائرة تحققها؛ لأنها على وجه الإجمال تفتقر إلى بينة صحيحة معتبرة في الإثبات، وعلى وجه التفصيل فإن بعضها من قبيل الأدوات والمعدات المنقولة التي يتأتى الانتفاع بها مستقبلاً، وبعضها من قبيل التحسين والزيادة المتصلة بالعين المؤجرة كأعمال الإنشاء والتشطيب، وهذه ترجع لما تراضى عليه المؤجر مع المستأجر، وبعضها تبين الزجُّ به تكثّراً، كادعاء توفير سكن للعمال بعد إخلاء المحلات؛ إذ الثابت من خلال عقد الإيجار المرفق ابتداءً مدته بتاريخ ١٤٤٠/٩/١هـ؛ مما يعني أنه سابق لإغلاق المحلات ولا علاقة له بها. وبناءً على كل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية رقم (٢٥١٦/١٠/ق) لعام ١٤٤١هـ المقامة من (...) ضد أمانة العاصمة المقدسة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

